

01_Pruefauftrag.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Rechtsanwältin Samira Seidel <samira@seidel-kanzlei.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:25:00 +0200
Betreff	Hagebuttenweg: erste Prüfung und Antwort an Herrn Oliveira

Sehr geehrte Frau Seidel,

für die Stadt Lindenquell bei Würzburg beauftragen wir Sie mit einem internen Prüfvermerk und einem ausformulierten Antwortentwurf zu Herrn Celestino Oliveiras Forderung von 920,00 EUR. Es geht um den Hagebuttenweg, eine Ortsstraße in unserer Straßenbaulast. Bitte legen Sie uns beides bis 8. Oktober vor; Herr Oliveira bittet um Antwort bis 14. Oktober. Versenden Sie den Entwurf nicht.

Die Beschädigung ereignete sich am 9. September gegen 06:50 Uhr. Eine ältere Bürgermeldung wurde am Tag davor im System erfasst, die genaue Lochmessung erfolgte erst am Folgetag des Unfalls. Bitte setzen Sie die nachträglichen Maße nicht ungeprüft mit dem Zustand zur Unfallzeit gleich. Wir benötigen eine nachvollziehbare Einordnung von Kontrolle, Kenntnis, möglicher Warnung und Erkennbarkeit für den Fahrer.

Der Werkstattbefund unterscheidet zwischen der eingedrückten Felge und einem bereits zuvor dokumentierten Reifenriss. Bitte behandeln Sie diesen Unterschied auch bei der Höhe. Sie vertreten die Stadt; ein Mandat des Fahrers besteht nicht. Die Akte enthält keine Aussage einer Versicherung zur Deckung. Es gab bislang keine Zahlung, keinen Vergleich und kein Anerkenntnis. Die verbleibenden Rückfragen sollen sich auf die tatsächlich entscheidenden Lücken beschränken.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber

08_Forderung.eml

Von	Celestino Oliveira <celestino.oliveira@postfach.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 16:18:00 +0200
Betreff	Hagebutterweg: bezahlte Rechnungen über 920 Euro

Sehr geehrte Frau Färber,

anbei übersende ich die Werkstattrechnung über 737,80 EUR und die Abschlepprechnung über 182,20 EUR. Zusammen verlange ich 920,00 EUR von der Stadt. Ich habe beide Beträge bezahlt. Das Auto ist mein Privatwagen; ich bin Arbeitnehmer und zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt. Eine Kasko- oder Schutzbriefleistung habe ich weder erhalten noch beantragt.

Die Werkstatt hatte im Juli tatsächlich einen kleinen Schnitt am rechten Reifen festgestellt. Ich ließ ihn damals nicht austauschen, weil der Druck danach mehrere Wochen hielt. Mir ist klar, dass Sie dazu fragen werden. Nach dem Schlag am 9. September war das Rad sofort platt und die Felge sichtbar verbogen. Ob der Reifen ohnehin hätte ersetzt werden müssen, kann ich technisch nicht beurteilen; ich bitte um eine konkrete Erklärung, falls Sie eine Position kürzen wollen.

Frau Pflaum aus Haus 22 sagte mir später, sie habe den Fahrbahnschaden bereits gemeldet. Wie tief er bei ihrer Meldung war, weiß ich nicht. Ich habe keine eigenen Fotos vor dem Unfall. Bitte geben Sie mir bis zum 14. Oktober eine nachvollziehbare Antwort. Zusätzlichen Nutzungsausfall, Telefonkosten oder einen Wertverlust rechne ich nicht ab.

Mit freundlichen Grüßen
Celestino Oliveira

09_Service_und_Deckung.eml

Von	Roswitha Kren <risiken@lindenquell.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 09:44:00 +0200
Betreff	Hagebuttenweg: Nachfragen an Service und Vertragsarchiv

Liebe Frau Färber,

Frau Pflaums ursprüngliche Meldung enthielt kein Foto. Der Service hat sie heute um eine genauere Beschreibung gebeten: Seit wann war die Vertiefung offen, wie sah sie aus und gab es vor dem 9. September Wasser darin? Eine Antwort liegt noch nicht vor. Der Eintrag „Besichtigung nächste Runde“ stammt von der Servicebearbeitung, nicht von einem Mitarbeiter, der die Stelle am 9. September selbst gesehen hätte.

Zu unserer Haftpflicht habe ich im aktuellen Ordner nur eine Beitragszuordnung für den Straßenunterhalt gefunden. Versicherungsschein, Bedingungen und ein etwaiger Selbstbehalt sind im Vertragsarchiv angefordert. Eine Zusage zur Regulierung dieses Falls liegt nicht vor. Die im Ablageplan genannte Rubrik „AKHA / Ausgleich“ enthält keine Aufnahmeurkunde und keinen sonstigen Beleg einer Mitgliedschaft; daraus werde ich keine Aussage gegenüber dem Bürger ableiten.

Herr Oliveira hat noch kein Vergleichsangebot erhalten. Der technische Reifenbefund wird getrennt von der Frage geführt, wann wir von der Fahrbahngefahr wussten. Die vorhandenen Originalrechnungen und Kontrollunterlagen bleiben gesichert. Eine Anfrage an einen Versicherer oder eine Ausgleichseinrichtung wurde in diesem Vorgang durch mich noch nicht versandt.

Viele Grüße
Roswitha Kren

02_Schadenmeldung.docx

Schadenmeldung Hagebuttenweg

10.09.2026

1 Meine Fahrt

Am 9. September 2026 fuhr ich gegen 06:50 Uhr mit meinem privaten Kleinwagen auf dem Hagebuttenweg in Richtung Ringelplatz. Vor Haus 24 geriet das rechte Vorderrad in ein Loch am rechten Fahrbahnrand. Es gab einen kräftigen Schlag, danach zog das Fahrzeug nach rechts. Ich hielt ungefähr zwanzig Meter weiter an. Der rechte Vorderreifen verlor Luft, und am Felgenhorn sah ich eine deutliche Verformung.

Es war hell genug zum Fahren ohne Fernlicht, aber bedeckt und die Fahrbahn war noch feucht. Ich schätze meine Geschwindigkeit auf 30 bis 35 km/h; die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort beträgt 30 km/h. Entgegen kam ein Lieferwagen. Ich fuhr deshalb rechts, allerdings nicht auf dem Gehweg. Ich erkannte die Vertiefung erst unmittelbar vor dem Kontakt. Ob Wasser darin stand, kann ich nicht sicher sagen. Ein Warnschild habe ich nicht gesehen.

2 Danach

Ich rief einen Abschleppdienst, weil ich kein Ersatzrad mitführte. Der Wagen kam zur Werkstatt. Das Schlagloch habe ich später zu Fuß angesehen, aber nicht selbst vermessen. Die Maße in der städtischen Antwort stammen daher nicht von mir. Eine Dashcam habe ich nicht; das Kennzeichen des Lieferwagens habe ich mir nicht gemerkt.

Der Wagen gehört mir und wird nur privat genutzt. Die Werkstatt hatte bei einem früheren Besuch bereits etwas zum rechten Vorderreifen gesagt; ihren Auftrag vom Juli habe ich dort angefordert. Für die jetzige Rechnung möchte ich die alten und neuen Feststellungen sauber auseinanderhalten.

Celestino Oliveira

03_Strasse_und_Kontrollen.docx

Straßenblatt und Kontrollauszug Hagebuttenweg

16.09.2026

1 Straßenabschnitt

Der Hagebuttenweg ist im städtischen Bestandsverzeichnis als gewidmete Ortsstraße erfasst. Straßenbaulast und laufende Unterhaltung liegen bei der Stadt Lindenquell. Der Abschnitt zwischen Kornellenpfad und Ringelplatz ist etwa 340 Meter lang und 5,4 Meter breit. Er erschließt Wohnhäuser und eine kleine Gewerbezufahrt. Es besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Vor Haus 24 gibt es weder eine Baustelle noch eine Aufgrabung eines Versorgers.

2 Plan und tatsächliche Kontrollen

Der interne Streckenplan sieht für diesen Abschnitt eine Kontrolle alle zwei Wochen sowie zusätzliche Kontrollen nach konkreten Meldungen vor. Die Sichtung erfolgt bei langsamer Fahrt, bei Auffälligkeiten wird angehalten. Die Strecke wird regelmäßig von demselben Mitarbeiter gefahren; Vertretungen werden auf dem Kontrollblatt vermerkt.

Am 27. August um 09:20 Uhr trug Kontrolleur Alfons Degen ein: „Rechter Fahrbahnrand vor 24: ältere flache Flickstelle, kein offener Ausbruch erkennbar.“ Er hielt dort nicht an und nahm keine Messung vor. Die nächste planmäßige Fahrt war für 10. September eingetragen. Für den Zeitraum dazwischen liegt kein weiteres Kontrollblatt zu diesem Abschnitt vor.

3 Bearbeitungsstand

Eine Bürgermeldung vom 8. September wurde am 9. September morgens zur Prüfung zugeteilt. Wann aus der früheren Flickstelle ein tieferer Ausbruch entstand, ist im Straßenblatt nicht dokumentiert. Der Reparaturtrupp hat seine Feststellungen vom 10. September gesondert niedergelegt. Ein Warnschild wurde nach dem Kontrollbuch erst an diesem Tag aufgestellt.

Brunhild Späth

04_Meldung_und_Reparatur.docx

Servicemeldung und Reparaturbericht

10.09.2026

1 Eingang der Meldung

Am 8. September 2026 um 16:42 Uhr schrieb Anwohnerin Adelgunde Pflaum über das Serviceformular: „Vor Hagebuttenweg 24 bricht die alte geflickte Stelle auf. Beim Fahrradfahren bin ich gestern ausgewichen. Bitte sehen Sie danach.“ Ein Foto und Maße waren nicht beigefügt. Die Nachricht ging nach Ende der regulären Außendienstschicht ein. Sie wurde am 9. September um 07:18 Uhr von der Servicezentrale geöffnet und um 07:24 Uhr dem Straßenunterhalt zugeteilt. Als Rückmeldung war „Besichtigung nächste Runde“ eingetragen.

Die Schadenmeldung von Herrn Oliveira ging am 9. September um 11:06 Uhr telefonisch ein. Danach wurde ein gesonderter Auftrag an den Reparaturtrupp ausgelöst. Ein Einsatz am selben Tag ist im System nicht vermerkt.

2 Befund am Folgetag

Am 10. September um 08:10 Uhr fand unser Trupp vor Haus 24 einen Fahrbahnausbruch mit unregelmäßigem Rand. Die größte Länge betrug 55 Zentimeter, die größte Breite 38 Zentimeter und die tiefste Stelle 8 Zentimeter. Die rechte Kante lag etwa 25 Zentimeter vom Bordstein entfernt. Wasser stand zu diesem Zeitpunkt nicht im Loch. Wir stellten Warnbaken auf und füllten die Stelle bis 09:05 Uhr mit Reparaturasphalt.

Die Maße beschreiben unseren Befund vom 10. September. Niemand aus dem Trupp hatte die Stelle zur Unfallzeit am Vortag gesehen. Ob sich der Ausbruch zwischenzeitlich vergrößert hatte, wurde nicht untersucht. Die ausgebauten losen Stücke wurden als Straßenkehricht entsorgt.

Sibel Auer, Truppleitung

05_Werkstattbefund.docx

Werkstattbefund und früherer Annahmevermerk

11.09.2026

1 Untersuchung nach dem Ereignis

Das Fahrzeug von Celestino Oliveira wurde am 9. September durch den Abschleppdienst angeliefert. Am rechten Vorderrad ist das innere Felgenhorn frisch eingedrückt. Das Rad verliert am Sitz des Reifens Luft. Die Verformung ist mit einer starken Kantenbelastung vereinbar. Eine Zuordnung zu einem bestimmten Schlagloch oder einer bestimmten Geschwindigkeit ist aus diesem Werkstattbefund allein nicht möglich.

Am rechten Vorderreifen befindet sich zusätzlich ein etwa 18 Millimeter langer Seitenwandschnitt mit gealtertem Rand. Dessen Lage stimmt mit der Beschreibung in unserem Annahmevermerk vom 21. Juli überein. Damals hatte Herr Oliveira einen langsamen Druckverlust prüfen lassen. Wir vermerkten: „Kleiner äußerer Seitenwandschnitt vorne rechts; Reifen zeitnah ersetzen, nicht reparieren.“ Herr Oliveira ließ die Erneuerung damals noch nicht ausführen. Eine Verformung der Felge wurde im Juli nicht vermerkt.

2 Reparatur und Aufbewahrung

Wir ersetzen die verformte Felge und den rechten Vorderreifen. Die Achsprüfung ergab keine zusätzliche Abweichung. Der linke Vorderreifen hatte noch 6 Millimeter Profil und blieb nach unserem Abgleich von Größe und Ausführung montiert. Der ausgetauschte rechte Reifen hatte 4 Millimeter Restprofil. Er und die Felge werden bis Ende Oktober im Werkstattlager aufbewahrt.

Ob der vorhandene Seitenwandschnitt durch den jetzigen Stoß weiter aufging, lässt sich nach unseren Beobachtungen nicht zuverlässig trennen. Eine zerstörende Materialuntersuchung wurde nicht vorgenommen. Der frühere Annahmevermerk ist in unserem Auftragsarchiv gespeichert.

Raban Rost

06_Reparaturrechnung.docx

Rechnung RR-260911 mit Zahlungsbestätigung

11.09.2026

Rechnung an Celestino Oliveira, Kornellenpfad 9, Lindenquell. Werkstattauftrag 26-418. Fahrzeug angeliefert am 9. September, nach Reparatur abgeholt am 11. September 2026 um 16:15 Uhr.

1 Abgerechnete Leistungen

Eine Ersatzfelge gleicher Ausführung: 420,00 EUR netto. Ein Sommerreifen gleicher Größe und geeigneter Ausführung: 120,00 EUR netto. Montage, Auswuchten und Prüfung der Vorderachse: 80,00 EUR netto. Nettobetrag: 620,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 117,80 EUR. Rechnungsbetrag: 737,80 EUR.

Der Rechnungsbetrag wurde am 11. September bei Abholung per Karte vollständig bezahlt. Die ausgetauschte Felge und der Reifen verbleiben vorübergehend zur möglichen Besichtigung im Lager. Für diese Aufbewahrung wurde kein Entgelt berechnet. Mietwagen, Abschleppen und spätere Begutachtungen sind in dieser Rechnung nicht enthalten.

2 Bezug zum Befund

Die Rechnung beschreibt die tatsächlich ausgeführten Arbeiten. Der getrennte Werkstattbefund hält den bereits im Juli beschriebenen Seitenwandschnitt und die nun eingedrückte Felge fest. In der Pauschale von 80,00 EUR entfallen nach dem Arbeitszettel 30,00 EUR netto auf die Reifenmontage mit Auswuchten und 50,00 EUR netto auf die Achsprüfung. Weitere Schäden wurden bei unserem Auftrag nicht instand gesetzt. Herr Oliveira erteilte den Reparaturauftrag nach telefonischer Besprechung des Befunds am 10. September.

Raban Rost

07_Abschlepprechnung.docx

Rechnung AS-260910: Transport zur Werkstatt

10.09.2026

Rechnung an Celestino Oliveira, Kornellenpfad 9, Lindenquell. Einsatz am 9. September 2026, Rufannahme um 07:02 Uhr. Aufnahmeort: Hagebuttenweg, etwa zwanzig Meter hinter Haus 24 in Richtung Ringelplatz. Ziel: Radwerk Raban Rost, Kelterbogen 5.

1 Leistung und Entgelt

Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand. Das rechte Vorderrad war deutlich drucklos. Wegen der sichtbaren Verformung und des fehlenden Ersatzrads wurde das Fahrzeug aufgeladen und zur Werkstatt transportiert. Die Leistung umfasst Anfahrt, Verladung, vier Kilometer Transport und Abladen.

Vereinbarter Gesamtpreis einschließlich Umsatzsteuer: 182,20 EUR. Darin enthaltene Umsatzsteuer 19 Prozent: 29,09 EUR; Nettobetrag: 153,11 EUR.

Der Gesamtbetrag wurde am 12. September 2026 überwiesen und vollständig gutgeschrieben. Standgeld, Nachtzuschlag und eine weitergehende Pannenreparatur wurden nicht berechnet. Einen Schutzbrief oder eine Abrechnung über einen Automobilclub hat der Kunde nicht angegeben.

2 Wahrnehmung des Fahrers

Unser Mitarbeiter sah die Verformung des rechten Vorderrads, hat aber weder das behauptete Schlagloch vermessen noch den Ablauf des Fahrbahnkontakts beobachtet. Der Kunde berichtete den Hergang bei unserer Ankunft. Das Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen nicht zur Werkstatt gefahren; eine Diagnose zur Ursache des Reifenschadens war nicht Gegenstand des Transportauftrags.

Selma Sauer